

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1698/2531

นายประสพ วีรยางกูร ในฐานะผู้จัดการ
มรดกของ

โจทก์

นายสุก วีรยางกูร กับพวก

โจทก์

นายสมนึก วีระยางกูรหรือวีรยางกูร ใน
ฐานะทายาท

จำเลย

ผู้รับมรดกของนายประเสริฐ วีรยางกูร
กับพวก

จำเลย

นายนพดล ศรีชัยندر ทนายจำเลยทั้ง
สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 87แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยในฐานะทายาทของนายประเสริฐ วีรยางกูร
และในฐานะส่วนตัว ไปจดทะเบียนเพิกถอนการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินพิพาท

โฉนดเลขที่ 2912 ตำบลบางเตืออำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ที่นาย
ประเสริฐ วิจารณ์กรกับจำเลยไปจดทะเบียนไว้ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 83,84)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 71)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ